

מסורת הש"ס

א) נביאה כח: סוכה מ. מגילה ז: ז"ק קכא, ט) כחיות לא: ג) קדושין עה, ד) נפי' מוס' ונחיס מה: ד"ה דומיא, ס) נספדר המשנה אין, ו) נפי' מוס' חולין ט: בסוף ד"ה מ"ט דרבנן וכו' מה שהניחו בתמיה, ו) נכס"א: דין, ח) וויקרא כח, ט) ולקמן יד:, י) [שם פד:], ט) נכס"א: מעילה הן למדון, ו) וויקרא כדורא דחונא פרשה יא, ט) רש"י משום דחלוטא מגרושה,



תורה אור השלם

1. ויהי לכם הערים למקלט מגאל ולא ימותו הרצח עד עמדו לפני העדה למשפט:

במדבר לה יב
2. ואת הערים אשר תתנו ללויים את שש ערי המקלט אשר תתנו לנָס שָׁמָּה הָרָצָח וְעִלְיָהֶם תִּתְּנוּ אֲרֻבָּעִים וַשְּׁתִּים עִיר: במדבר לה ו
3. וְיָצָא מִעִמְקֵי הָרָא וּבָנִיו עִמּוֹ וְשָׁב אֶל מִשְׁפַּחְתּוֹ וְאֶל אֲחֻזַּת אֲבֹתָיו יָשׁוּב: ויקרא כה מא
4. בִּי בְעִיר מִקְלָטוֹ יָשָׁב עַד מוֹת הַבֶּהֱן הַגָּדוֹל וְאַחֲרָיִם מוֹת הַבֶּהֱן הַגָּדוֹל יָשׁוּב הָרָצָח אֶל אֶרֶץ אֲחֻזָּתוֹ: במדבר לה כח



הגהות הב"ח

א) גמ' לנס לכל זריסנס. י"ב ע"ל דף ט ע"א דדעשין ליה למעשה דוקא לנס ולא לנריס:
ב) בשבשה משום שתי שמות וכו' והאובל חלב:
ג) רש"י ד"ה אלו וכו' לאשמעי' דאלמנה וגרושה:
ד) שם כצ"ד מעשר שני בהדיה:
ה) ד"ה נתינים מן הגזעונים הן ומלקות:
ו) תוס' ד"ה גרושה וכו' דחלוטא מיימי לא מרי"ו ואשה גרושה משמע דבא לפרש דחלוטא לחודה:



הגהות הגר"א

[א] גמ' כשהוא אומר ז"ל שנאמר:



מוסף רש"י

ואלו הן הלוקין. אם הסרו בן (כתובות לא:). אלמנה וגרושה. כל על אלמנה שהיא גרושה, חייבין עליה משום שני שמות. משום אלמנה ומשום גרושה (קדושין עח:).

אלו הן הגולין

מעלים היו. הערים שכן ללוים שרוחמים שוכרים מהם את צמי הדירה: **חוור לשררה שהיה צה**. אם היה נשיל או ראש בית אצ"ו חוזר לגדולתו כשישוב לעירו בזמיתת כה"ג: **גמ'** **מחלוקת נשש**. ערי מקלט: **לנס**. לרוחמים נאמר והיו לנס הערים למקלט: **ושצ**

א) **משפחתו**. בעצד עברי כתיב כשיוצא חפשי נשש או ציוצל: **למה שהוחזקו אבותיו**. לשררה: **אל אחוזת אבותיו כאבותיו**. סיפא דמילתיה דרבי מאיר היא ומציא ראייה לדבריו מסוף המקרא שחזר לגדולתו שנאמר ואל אחוזת אבותיו אל כל חזקת אבותיו: **וכן צגולה**. כמחלוקת בעצד עברי כך מחלוקת צרוצא שגלה וחזר בזמיתת הכהן ומהכא יליף דכשהוא אומר כאן ישוב קרא יתירא דמאי למכתב ושצ אל משפחתו ואל אחוזת אבותיו ולשמוק: **לרצום אם הרוצח**. דמופנה לזון הימנו גזירה שזה נאמר כאן ישוב ונאמר צרוצא ישוב הרוצח אל ארץ אחוזתו כדמפרש ואזיל מאי וכן צגולה ומסקנא גמר שיצה

שיצה מהתם:

הדרן עלך אלו הן הגולין

אלו הן הנוקין. אלו לאו דוקא

דתנא ושירי לוקין טובא אלא תנא חייבי כריתות לאשמועינן דיש מלקות בחייבי כריתות ותנא אלמנה וגרושה לאשמועינן ו) אלמנה וגרושה חייב עליה משום שתי שמות וכו' ותנא טבל ומעשר ראשון שלא נטלה תרומתו דלא מפרש לאו ידיהו צהדיא וכן הקדש שלא נפדה ואידי' דתנא הקדש תנא מעשר שני וי) צהדיא דתרווייהו מלקות ידיהו משום מחוסרי פדייה וכן צרוצן יש דבר חדש: א) נתינה. מן הגזעונין היא ומלקות משום לא תחתקן צס (דברים ו:): **אלמנה וגרושה**. שנתאלמנה מאיש אחד ונתגרשה מאיש אחר חייב עליה שתי מלקות משום שתי שמות משום שתי אזהרות ששתיהן מפורשות במקרא ואזהרה אחרויייהו קיימא: **גרושה וחלוטא**. גרושה והיא חלוטא אינו חייב עליה אלא משום גרושה שהחלוטא אינה כחוצה אלא מרצויה מיייתין לה דתניא בקדושין (דף עח.) גרושה י) אין לי אלא גרושה חלוטא מניין ת"ל ואשה: **טמא שאכל אם הקודש**. אזהרתו מפרש בגמרא י:): **נוסר**. כתיב ציה (שמות כט) ושרפת את הנוטר כאש לא יאכל כי קדש הוא. ואזהרת פגול נמי מהכא מדכתיב כי קדש הוא כלומר מפני

שהוא קודש שנפסל למדנו מכאן כל שצקדש פסול צה הכתוב ליתן לא תעשה על אכילתו והכי אמרינן לקמן ואזהרת טמא והצצר אשר יגע בכל טמא לא יאכל (ויקרא ז:): **והשוחט**. קדשים צחוף או המעלה קדשים צחוף. אזהרת מעלה השמר לך פן תעלה וגו' (דברים יב) אזהרת שוחט ילפינן צוצחים בפרק השוחט והמעלה (דף קו.) איכא דיליף מלא יוצחו עוד וגו' [ויקרא יז] ואיכא דיליף לה מגזירה שזה דהצאה הצאה שוחט ממעלה: **האובל ציום הכפורים**. ויליף אזהרתיה בפרק בתרא דיומא (דף פב.).: **המפטס אם השמן**. העושה שמן בדוגמת שמן המשחה. ואזהרתיה וצמתכונתו לא תעשו כמיוו (שמות ג) וכן בקטורת וצמתכונתה לא תעשו לנס (שם): **והסך צשמן המשחה**. מאותו שעשה משה במדבר דכתיב על צצר אדם לא ייסך (שם): **אכל טבל**. אזהרתיה מולא יחללו את קדשי בני ישראל אשר ירימו [ויקרא כב] צעתידין לתרום הכתוב מדבר והכי מפרש לה צסנהדרין צאלו הן הנשרפין (דף פג.): **ומעשר ראשון שלא נטלה תרומסו**. אף הוא טבל: **ומעשר שני שלא נפדה**. והוא אוכלו חוף לירושלים וכתיב לא תוכל לאכול צשערין וגו' (דברים יב): **הקדש שלא נפדה**. אזהרתו אינו מפורשת כל כך ונראה צעיי דמהכא אתא דתניא (סנהדרין שס) הזיד צמעילה רצי אומר צמיתה וחכמים אומרים צאזהרה ואמר' י) מאי טעמיה דרבי אחא חטא חטא מתרומה ורבנן מיעט רחמנא ומתו צו ולא צמעילה ממייתה הוא דמעטיה וגזירה שזה דקיימא קיימא וילפינן אזהרה דמעילה מאזהרה דתרומה דכתיב צה וכל זר לא יאכל קדש ורצו הלכות מעילה היא למדה י) מתרומה צתורת כהנים י) צגזירה שזה ז: **צאובל נמלה גרסינן שהוא חייב**. משום שרץ השורץ על הארץ: **גמ'** **חייבי כריתוס קפני**. כל חייבי כריתות שאין צהן מיתת צ"ד הוכרו צמשנתנו לענין מלקות ואחד מכל חייבי מיתות צית דין לא הוכר צה ללקות אם התרו צו למלקות:

פרק שני מכות

יג.

מעצרים היו שבר צצויים. פי' רוצחים הצאים ודרים שס צריכין להעלות מס וארנונא ללוים דלא תימא גזירת המלך על הלוים לעצב אותם צעירן: **צבם צבצ** צריביםם. דאין צריכים להעלות שום דצר ללוים: **גמר** שיבה שיבה. נראה דהיינו דוקא לרצי מאיר דאצטריך לג"ש אצל לרצי יהודה הא איכא קרא צהדיא גצי רוצח וא"כ הא דקמני לעיל וכן צגולה כו' ממילתא דר' מאיר הוא:

הדרן עלך אלו הן הגולין

ואצ"ו הן הצוקין **הבא עץ** אחותו כו'. תנא ושירי טמא ששימש זר שאכל תרומה ובעל מוס ששימש אונן מקריב מוזה חושן מכבה גחלת על גצי מערכה אלא לא חשיב לאוי גרידי אלא צאותן שיש צהן חידוש והא דקא חשיב כריתות דאין צהן מיתת צ"ד לאשמועינן דאע"ג דאיכא כרת לוקין ואין צריך לנלוט צהס חידוש צהקי כריתות דקמני וצקונטרס דחק לנלוט צהס חידוש אלמנה לכהן גדול נקט משום דצעי למיתני אלמנה וגרושה חייב משום שתי שמות: **גר'וישה** וחצוצה אינו חייב **אלא אחת**. פי' הקונט' משום

י) גרושה דחלוטא מיימי לה וי) ואשה גרושה משמע לפירשו דצחלוטא לחודה איכא מלקות דאורייתא וזה אינו דהא אמרינן צפ' עשרה יוחסין (קדושין דף עח.) (אחות) חלוטא דרבנן והא דלעיל תנא וחלוטא אגב גרושה תניא אי נמי מכת מרדות דרבנן וצהא כיון דהיא גס גרושה לוקה צה מלקות דגרושה שהיא דאורייתא ולא לקי מכת מרדות דרבנן: רצי

ועל אשת אחיו ועל אשת אחי אביו ועל הנדה י'אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט י'ממזרת ונתינה לישראל בת ישראל לנתין ולממזר י'אלמנה וגרושה חייבין עליה משום י) שני שמות י'גרושה וחלוצה אינו חייב אלא משום אחת בלבד: י'הטמא שאכל את הקדש והבא אל המקדש טמא ואוכל חלב ודם ונותר ופגול וטמא והשוחט ומעלה בחוף והאוכל חמץ בפסח והאוכל והעושה מלאכה ביום הכפורים והמפטם את השמן והמפטם את הקטורת והסך בשמן המשחה והאוכל נבילות וטריפות שקצים ורמשים אכל טבל ומעשר ראשון שלא נטלה תרומתו ומעשר שני י) והקדש שלא נפרו כמה יאכל מן הטבל ויהא חייב רבי שמעון אומר כל שהוא וחכמים אומרים י'כזית אמר להן רבי שמעון י) אי אתם מודים לי י'באוכל נמלה כל שהוא שהוא חייב אמרו לו י'מפני שהיא כברייתה אמר להן אף י) חטה אחת כברייתה: **גמ'** חייבי כריתות קא תני חייבי מיתות ב"ד לא קתני מתניתין מני רבי עקיבא היא דתניא אחד חייבי כריתות ואחד חייבי מיתות בית דין ישנו

יגע שהוא קודש שנפסל למדנו מכאן כל שצקדש פסול צה הכתוב ליתן לא תעשה על אכילתו והכי אמרינן לקמן ואזהרת טמא והצצר אשר יגע בכל טמא לא יאכל (ויקרא ז:): **והשוחט**. קדשים צחוף או המעלה קדשים צחוף. אזהרת מעלה השמר לך פן תעלה וגו' (דברים יב) אזהרת שוחט ילפינן צוצחים בפרק השוחט והמעלה (דף קו.) איכא דיליף מלא יוצחו עוד וגו' [ויקרא יז] ואיכא דיליף לה מגזירה שזה דהצאה הצאה שוחט ממעלה: **האובל ציום הכפורים**. ויליף אזהרתיה בפרק בתרא דיומא (דף פב.).: **המפטס אם השמן**. העושה שמן בדוגמת שמן המשחה. ואזהרתיה וצמתכונתו לא תעשו כמיוו (שמות ג) וכן בקטורת וצמתכונתה לא תעשו לנס (שם): **והסך צשמן המשחה**. מאותו שעשה משה במדבר דכתיב על צצר אדם לא ייסך (שם): **אכל טבל**. אזהרתיה מולא יחללו את קדשי בני ישראל אשר ירימו [ויקרא כב] צעתידין לתרום הכתוב מדבר והכי מפרש לה צסנהדרין צאלו הן הנשרפין (דף פג.): **ומעשר ראשון שלא נטלה תרומסו**. אף הוא טבל: **ומעשר שני שלא נפדה**. והוא אוכלו חוף לירושלים וכתיב לא תוכל לאכול צשערין וגו' (דברים יב): **הקדש שלא נפדה**. אזהרתו אינו מפורשת כל כך ונראה צעיי דמהכא אתא דתניא (סנהדרין שס) הזיד צמעילה רצי אומר צמיתה וחכמים אומרים צאזהרה ואמר' י) מאי טעמיה דרבי אחא חטא חטא מתרומה ורבנן מיעט רחמנא ומתו צו ולא צמעילה ממייתה הוא דמעטיה וגזירה שזה דקיימא קיימא וילפינן אזהרה דמעילה מאזהרה דתרומה דכתיב צה וכל זר לא יאכל קדש ורצו הלכות מעילה היא למדה י) מתרומה צתורת כהנים י) צגזירה שזה ז: **צאובל נמלה גרסינן שהוא חייב**. משום שרץ השורץ על הארץ: **גמ'** **חייבי כריתוס קפני**. כל חייבי כריתות שאין צהן מיתת צ"ד הוכרו צמשנתנו לענין מלקות ואחד מכל חייבי מיתות צית דין לא הוכר צה ללקות אם התרו צו למלקות:

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו

ישנו